

## BESLUIT

Nummer: 102557\_1/6

Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan Innova Energie B.V.

### 1 Juridisch kader

1. Op grond van artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers. Op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleent de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak en hij (b) aantoont dat hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 te vervullen.
2. Ingevolge artikel 95d, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor aanvraag van een vergunning en de criteria voor het verkrijgen van een vergunning, bedoeld in het eerste lid van artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998. In het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit), dat op 23 mei 2003 in werking is getreden, zijn deze nadere regels neergelegd.<sup>1</sup> Doordat aanvragers moeten voldoen aan de criteria zoals die in het Besluit zijn gesteld, wordt gewaarborgd dat slechts leveranciers op de Nederlandse markt actief zijn die daadwerkelijk een goede uitvoering kunnen geven aan hun taak als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
3. Bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit<sup>2</sup>, heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Bij Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa

<sup>1</sup> Besluit van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200

<sup>2</sup> Besluit van 1 juli 2005, Stcrt. 2005, nr. 126, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 2 maart 2006, Stcrt. 2006, nr. 50

2009<sup>3</sup> heeft de Raad op zijn beurt mandaat en machtiging verleend aan de (plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Hiermee zijn de (plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.

## 2 Procedure

4. De rechtsgeldige vertegenwoordiger van Innova Energie B.V. (hierna: Innova) heeft op 3 mei 2010 bij de directeur van de directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer NMa) een aanvraag voor een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, ingediend.
5. Op 12 mei 2010 heeft de Energiekamer NMa per briefde ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd.<sup>4</sup> In deze ontvangstbevestiging heeft de Energiekamer NMa aan Innova kenbaar gemaakt dat de aanvraag incompleet was en verzocht tot aanlevering van de ontbrekende stukken.
6. Op 30 juni 2010 heeft Innova de laatste ontbrekende stukken aangeleverd. Daarmee bevat de aanvraag van Innova de door artikel 2, tweede lid van het Besluit vereiste gegevens en bescheiden.

## 3 Beoordeling

7. De Minister beoordeelt de aanvraag van Innova voor een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers als volgt:

### **Programmaverantwoordelijkheid**

8. Innova heeft door middel van een overeenkomst aangetoond dat zij de programmaverantwoordelijkheid heeft uitbesteed aan een door TenneT erkende partij. De Energiekamer NMa heeft dit geverifieerd aan de hand van het PV-register van TenneT B.V. Daarmee voldoet Innova aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, sub a van het Besluit.

### **Jaarrekening of openingsbalans**

9. Op basis van de toegezonden informatie heeft de Energiekamer NMa genoegzaam kunnen vaststellen dat Innova over voldoende financiële kwaliteiten beschikt voor een goede uitvoering van haar taak. Daarmee voldoet Innova aan het vereiste van artikel 2, tweede lid,

<sup>3</sup> Besluit van 29 september 2009, Stcrt. 2009, nr. 14819.

<sup>4</sup> Kenmerk 102554\_1/3.B1290 en 102554\_2/3.B1290

sub b van het Besluit. De Energiekamer NMa constateert dat startende energieleveranciers, zoals Innova, gevoelig(er) zijn voor (negatieve) ontwikkelingen op de energiemarkt. Om deze reden houdt de Energiekamer NMa gedurende het startjaar financieel verscherpt toezicht op Innova. Dit financieel verscherpt toezicht houdt in dat Innova zes en twaalf maanden na het besluit tot vergunningverlening haar financiële resultaten opnieuw ter beoordeling aan de Energiekamer NMa voorlegt. De Energiekamer NMa zal op deze momenten toetsen of Innova nog steeds over de benodigde financiële kwaliteiten beschikt om gedurende een periode van zes maanden de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers te garanderen.

#### **Verklaring rechtbank**

10. Innova heeft een verklaring d.d. 24 maart 2010 van de Rechtbank te Den Haag overgelegd, op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet. Hieruit is gebleken dat Innova op dat moment niet in staat van faillissement verkeerde en dat er geen surseance van betaling was aangevraagd. Daarmee voldoet Innova aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, sub c en d van het Besluit.

#### **Beschrijving organisatie**

11. Innova heeft bij het aanvragen van haar vergunning een toereikende beschrijving van haar organisatie overgelegd. De Energiekamer NMa heeft kunnen vaststellen dat Innova over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie en de controle daarop, beschikt. Daarmee voldoet Innova aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, sub b van het Besluit.

#### **Offertes en overeenkomsten**

12. Innova heeft voorbeelden verstrekt van offertes, overeenkomsten. Hieruit blijkt dat Innova duidelijke offertes en overeenkomsten hanteert, waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is aangegeven. Ook is gebleken dat Innova beschikt over een transparante en redelijke betalingsregeling, alsmede over een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten. Daarmee voldoet Innova aan het vereiste van artikel 3, tweede lid, sub a, b en c van het Besluit.

#### **Klachten- en Geschillenregeling**

13. Innova heeft aannemelijk gemaakt dat zij in staat zal zijn om klachten en geschillen op een adequate wijze te behandelen. Innova is geregistreerd bij de Geschillencommissie Energie en Water (voor consumentenzaken en voor de zakelijke markt). Daarmee voldoet Innova aan het vereiste van artikel 3, tweede lid, sub d van het Besluit.

## **4 Besluit**

14. Gelet op het vorenstaande en met inachtneming van artikel 95d, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, besluit de Minister aan Innova Energie B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 95d,

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 te verlenen voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers.

15. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat Innova Energie B.V. wijzigingen ten aanzien van de bij de aanvraag verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, sub a, d, e en f, van het Besluit alsmede wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van Innova Energie B.V. onverwijld aan de directeur van de Energiekamer NMa doorgeeft.
16. De vergunning wordt, gelet op artikel 95e, eerste lid, en artikel 7, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat Innova Energie B.V. jaarlijks binnen één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan de directeur van de Energiekamer NMa toezendt. Bovendien dient Innova Energie B.V. zes maanden en twaalf maanden na de datum van de vergunningverlening de Energiekamer NMa inzicht te geven in haar financiële positie. Daarnaast kan de Energiekamer NMa op enig moment, indien daar naar haar mening aanleiding toe is, het verzoek doen om extra gegevens die inzage geven in de financiële kwaliteiten van Innova Energie B.V., welke gegevens Innova Energie B.V. onverwijld zal verstrekken.
17. De vergunning wordt gelet op artikel 95e, eerste lid, en artikel 7, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, verleend onder het voorschrift dat de Innova Energie B.V. na drie en zes maanden na de datum van de vergunningverlening, de Energiekamer inzicht geeft in haar klantenbestand, zodat de Energiekamer NMa kan beoordelen of zij in de pas loopt met haar prognoses ten aanzien van de afname en het aantal aansluitingen.
18. Indien Innova Energie B.V. niet voldoet aan de bij wet, Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers of bij dit besluit gestelde voorschriften, of indien Innova Energie B.V. naar het oordeel van de Minister om andere reden niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit na te komen kan de Minister conform artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, de aan Innova Energie B.V. verleende vergunning intrekken.
19. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit zal tevens gepubliceerd worden op de internetpagina van de Energiekamer NMa.
20. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Awb is bekendgemaakt.

Den Haag,

Datum:

De Minister van Economische Zaken,  
namens deze:

Mw. mr. dr. J.H. Verweij  
Clustermanager Consumentenmarkt

*Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.*